

**Azərbaycan Respublikasının
notariat ofislərinə**

Bildirilir ki, Mülki Məcəllənin (*bundan sonra - Məcəllə*) 49.1-ci maddəsinə əsasən hüquqi şəxslər qanunvericiliyə və nizamnaməyə uyğun fəaliyyət göstərən öz orqanları vasitəsilə mülki hüquqlar əldə edir və öhdələrinə mülki vəzifələr götürürlər.

Adıçəkilən Məcəllənin 91 və 91-2-ci maddələrinə görə MMC-də yaradılan icra orqanı (kollegial və ya təkbaşçı) isə onun fəaliyyətinə cari rəhbərliyi həyata keçirir və iştirakçılarının ümumi yığıncağına hesabat verir. İcra orqanının fəaliyyəti və onun tərəfindən qərarların qəbul edilməsi qaydası cəmiyyətin nizamnaməsi və daxili sənədləri ilə müəyyən edilir.

Qeyd olunur ki, Mülki Məcəllənin 49.4-cü maddəsində hüquqi şəxs adından çıxış edən şəxsin, o cümlədən hüquqi şəxsin idarəetmə orqanlarında (müşahidə (direktorlar) şurası, icra orqanı) təmsil olunan hər hansı şəxsin hüquqi şəxsə və ya səhmdara (payçıya) dəyən zərərə görə məsuliyyət daşıdığı hallar da nəzərdə tutulmuşdur.

Məcəllənin məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə idarəetmə qaydalarını tənzimləyən 91-ci maddəsinə əsasən MMC-nin ali orqanı onun iştirakçılarının ümumi yığıncağıdır. Bu maddədə ümumi yığıncağın müstəsna səlahiyyətləri də müəyyən edilmişdir ki, bunlara digər məsələlərlə yanaşı hüquqi şəxsin aktivlərinin 5 faiz və daha çox hissəsini təşkil edən aidiyyəti şəxslə bağlanması nəzərdə tutulan əqdin, həmçinin cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin əlli faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqd) bağlanması daxildir.

İcarə müqaviləsinə görə icarəyə verən icarəçiyə icarəyə götürdüyü obyektədən və ya hüquqdan istifadə ilə yanaşı bəhərdən istifadə etmək və gəlir götürmək hüququ da verir (*adıçəkilən Məcəllənin 700.1-ci maddəsi*).

Göründüyü kimi, qanunvericilikdə hüquqi şəxsin iştirakı ilə icarə müqaviləsi təsdiq edilən zaman ümumi yığıncağın qərarının tələb olunmasına dair imperativ norma müəyyən edilməmişdir.

Bu baxımdan aidiyyəti şəxslə əqdlər və xüsusi əhəmiyyətli əqdlər istisna olmaqla, hüquqi şəxsin iştirakı ilə bağlanan icarə müqavilələrinin təsdiqi zamanı ümumi yığıncağın qərarı tələb olunmamalıdır.

Məsələ nəzarətdə saxlanılır.

**Notariat, qeydiyyat və reyestr
baş idarəsinin rəisi**

Elşad Məmmədli

Qurumun adı: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
İmzalanma tarixi: 27.12.2025
Sənədin nömrəsi: 3-16/1-4-47286/2025
İmzalayan şəxs(lər): ELŞAD MƏMMƏDLİ ELDAR OĞLU - Rəis
[Həqiqiliyin yoxlaması linki](#)



Qeyd: "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunumun 3-cü maddəsinə əsasən elektron imza əl imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir. Elektron imza şəxsin kağız dasıvıcısı üzərindəki möhürle təsdiq edilmiş əl imzasına bərabər tutulur.